Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 476/Pid.Sus/2021/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Sofyan Sidik als Iyan Bin Jumadi
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/28 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Kampung Melayu Laut Gg Sederhana No 54 Rt 01 Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Jaga Parkir

Terdakwa Muhammad Sofyan Sidik als Iyan Bin Jumadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021

Terdakwa didampingi Muhammad Akbar, S.H., Penasihat Hukum, dari Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokad Indonesia (PBH PERADI) Banjarmasin, yang beralamat di Jl. Pangeran Hidayatullah (Benua Anyar) Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 Juli 2021 Nomor 476/Pid.Sus/2021/PN Bjm;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 476/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 16 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 476/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 17 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SOFYAN SIDIK als IYAN bin JUMADI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD SOFYAN SIDIK als IYAN bin JUMADI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa . dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1000.000.000,- (satu Milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) Paket Narkotika Jenis Shabu berat kotor 0,19 Gram

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD SOFYAN SIDIK als IYAN bin JUMADI,** pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira jam 10.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Maret tahun 2021, bertempat di Jalan Kampung Melayu Laut Gg Sederhana Rt 01 Kel Melayu Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berwenang memeriksa dan mengadili, dengan ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :----------

----Berawal ketika saksi DEDDY SETIAWAN dan saksi IWAN MURDANI (keduanya anggota SatReskrim Polresta Banjarmasin mendapat informasi tentang keberadaan pelaku pengeroyokan yang sedang dilakukan Penyelidikan, dan setibanya dirumah terdakwa MUHAMMAD SOFYAN SIDIK als IYAN bin JUMADI di Jalan Kampung Melayu Laut Gg Sederhana, lalu saat itu saksi DEDY SETIAWAN dan saksi IWAN MURDANI melihat terdakwa sedang tidur bersama sdr AISYAH (pelaku pengeroyokan didalam rumah dan para saksi melihat dipinggang dalam lipatan celana terdakwa terdapat 7(tujuh) paket Narkotika jenis sabu sabu dengan berat 0,19 (nol koma sembilan belas Gram) yang diakui terdakwa milik sdr APUNG (DPO/melarikan diri) yang dititipkan kepada terdakwa.setelah itu para saksi melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah sdr APUNG namun tidak ditemukan keberadaan sdr APUNG Kemudian terdakwa dan Barang bukti di bawa Polresta Banjarmasin untuk di lakukan proses penyidikan lebih lanjut----------

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 06 Maret 2021, Penyidik telah melakukan penimbangan barang berupa :

7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram kemudian disisihkan 1 (satu) dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram yang dista untuk diuji di LabFor Polda Jatim

----------Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.----------

------ Berdasarkan Laporan Hasil pengujian dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor : LAB:02421/NNF/2021, tanggal 24 Maret 2021, menyatakan bahwa hasil pengujian terhadap sample barang bukti narkotika jenis shabu Kristal , terdeteksi narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Undang-positif mengadung **METAMFETAMINA** yang merupakan undang RI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika----------

----------Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.--------

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. M ABIDIN NOOR SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi saat melakukan penangkapan terhadap satu orang yang di duga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika jenis Shabu Kristal yang bernama MUHAMMAD SOFYAN SIDIK als IYAN bin JUMADI pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira jam 10.00 Wita di Jalan Kampung Melayu Darat Gg Sederhana Rt 01 Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan pada saat itu saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi IWAN MURDANI;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa tersebut dan tidak ada hubungan apapun dengan terdakwa;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) Paket Narkotika Jenis Shabu berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) Gram ;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 7 (tujuh) Paket Narkotika Jenis Shabu berat bersih 0,19 (Nol koma sembilan belas) Gram ditemukan dipinggang dalam lipatan celana yang dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa pada awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa sdr AISYAH terdakwa dalam perkara pengeroyokan berada disebuah rumah di Jalan Kampung Melayu Laut Gg Sederhana, kemudian setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama rekan saksi menuju ketempat tersebut dan disana saksi berhasil mengamankan sdr AISYAH yang saat itu sedang rebahan didalam kamar bersama dgn seorang laki laki yang setelah ditanyakan mengaku bernama MUHAMMAD SOFYAN SIDIK als IYAN bin JUMADI yang mana saat itu saksi lihat dipinggang depannya terselip paketan sabu sabu, lalu kami amankan setelah dihitung jumlahnya sebanyak 7(tujuh) paket dan dari keterangan terdakwa bahwa sabu sabu tersebut adalah milik sdr IPUNG yang sebelumnya dititipkan kepadanya.
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ada menemukan barang bukti surat yang menyatakan terdakwa memiliki izin dari instansi yang berwenang yang menyatakan terdakwa memiliki izin untuk memiliki, membawa, membeli, menjual, menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. IWAN MURDANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi saat melakukan penangkapan terhadap satu orang yang di duga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika jenis Shabu Kristal yang bernama MUHAMMAD SOFYAN SIDIK als IYAN bin JUMADI pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira jam 10.00 Wita di Jalan Kampung Melayu Darat Gg Sederhana Rt 01 Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan pada saat itu saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi IWAN MURDANI;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa tersebut dan tidak ada hubungan apapun dengan terdakwa;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) Paket Narkotika Jenis Shabu berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) Gram ;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 7 (tujuh) Paket Narkotika Jenis Shabu berat bersih 0,19 (Nol koma sembilan belas) Gram ditemukan dipinggang dalam lipatan celana yang dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa pada awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa sdr AISYAH terdakwa dalam perkara pengeroyokan berada disebuah rumah di Jalan Kampung Melayu Laut Gg Sederhana, kemudian setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama rekan saksi menuju ketempat tersebut dan disana saksi berhasil mengamankan sdr AISYAH yang saat itu sedang rebahan didalam kamar bersama dgn seorang laki laki yang setelah ditanyakan mengaku bernama MUHAMMAD SOFYAN SIDIK als IYAN bin JUMADI yang mana saat itu saksi lihat dipinggang depannya terselip paketan sabu sabu, lalu kami amankan setelah dihitung jumlahnya sebanyak 7(tujuh) paket dan dari keterangan terdakwa bahwa sabu sabu tersebut adalah milik sdr IPUNG yang sebelumnya dititipkan kepadanya.
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ada menemukan barang bukti surat yang menyatakan terdakwa memiliki izin dari instansi yang berwenang yang menyatakan terdakwa memiliki izin untuk memiliki, membawa, membeli, menjual, menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti saat di lakukan pemeriksaan karena terlibat dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira jam 10.00 wita di Jalan Kampung Melayu Laut gg Sederhana Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan Ia ditangkap karena ada menyimpan dan memiliki Narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa menerangkan barang bukti yang ditemukan berupa 7 (tujuh) Paket Narkotika Jenis Shabu berat kotor 0,19 Gram;
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) Paket Narkotika Jenis Shabu berat kotor 0,19 Gram ditemukan dipinggang dalam lipatan celana yang saat itu terdakwa pakai.
- Bahwa sabu sabu tersebut milik sdr IPUNG yang dititipkan kepada terdakwaa karena sdr IPUNG hendak pergi sebentar.
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ada menemukan barang bukti surat yang menyatakan terdakwa memiliki izin dari instansi yang berwenang yang menyatakan terdakwa memiliki izin untuk memiliki, membawa, membeli, menjual, menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) Paket Narkotika Jenis Shabu berat kotor 0,19 Gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira jam 10.00 wita di Jalan Kampung Melayu Laut gg Sederhana Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan Ia ditangkap karena ada menyimpan dan memiliki Narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa menerangkan barang bukti yang ditemukan berupa 7 (tujuh) Paket Narkotika Jenis Shabu berat kotor 0,19 Gram;
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) Paket Narkotika Jenis Shabu berat kotor 0,19 Gram ditemukan dipinggang dalam lipatan celana yang saat itu terdakwa pakai.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sabu sabu tersebut milik sdr IPUNG yang dititipkan kepada terdakwaa karena sdr IPUNG hendak pergi sebentar
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ada menemukan barang bukti surat yang menyatakan terdakwa memiliki izin dari instansi yang berwenang yang menyatakan terdakwa memiliki izin untuk memiliki, membawa, membeli, menjual, menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki,Menyimpan,Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " barang siapa " dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah menunjukan ruang lingkup subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diperuntukan kepada orang (persoon) dan badan hukum (recht persoon) kepada siapa peraturan tersebut dapat diperlakukan , yang dalam pasal ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah pelaku tindak pidana , yaitu terdakwa an. MUHAMMAD SOFYAN SIDIK als IYAN bin JUMADI, Unsur delik ini telah terpenuhi berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain, dan keterangan terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki,Menyimpan,Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa terungkap sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira jam 10.00 wita di Jalan Kampung Melayu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Laut gg Sederhana Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan Ia ditangkap karena ada menyimpan dan memiliki Narkotika jenis shabu.

- Bahwa terdakwa menerangkan barang bukti yang ditemukan berupa 7 (tujuh) Paket Narkotika Jenis Shabu berat kotor 0,19 Gram;
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) Paket Narkotika Jenis Shabu berat kotor 0,19 Gram ditemukan dipinggang dalam lipatan celana yang saat itu terdakwa pakai.
- Bahwa sabu sabu tersebut milik sdr IPUNG yang dititipkan kepada terdakwaa karena sdr IPUNG hendak pergi sebentar
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ada menemukan barang bukti surat yang menyatakan terdakwa memiliki izin dari instansi yang berwenang yang menyatakan terdakwa memiliki izin untuk memiliki, membawa, membeli, menjual, menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa tidak adanya surat yang menyatakan terdakwa memiliki izin dari instansi yang berwenang yang menyatakan terdakwa memiliki izin untuk memiliki, membawa, membeli, menjual, menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu, serta narkotika jenis shabu merupakan jenisnya bukan tanaman Golongan I, maka unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembenar maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Terdakwa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan di persidangan Majelis Hakim telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, maka akan dinyatakan dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalah gunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD SOFYAN SIDIK als IYAN bin JUMADI** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa MUHAMMAD SOFYAN SIDIK als IYAN bin JUMADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) Paket Narkotika Jenis Shabu berat kotor 0,19 Gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Senin**, tanggal **16 Agustus 2021**, oleh kami, Heru Kuntjoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vonny Trisaningsih, S.H., M.H., dan Raden Roro Endang Dwi Handayani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Rahmi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Syafiri Rakhman, S.H.., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Vonny Trisaningsih, S.H., M.H.	Heru Kuntjoro, S.H., M.H.
Raden Roro Endang Dwi Handayani, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Aulia Rahmi, SH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)